

감사결과 처분요구서

- 산업통상자원부 이첩민원 건 조사 -

2021. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

☆원자력본부(이하 ‘☆본부’라 한다) 공사 하도급업체에서 근무를 한 민원인이 2020. 9. 14. 산업통상자원부 국민신문고에 ☆본부 ○처 ●부 직원 甲이 본인에게 부당한 업무지시를 하였고, 甲의 영향력 행사로 자회사 채용과정에서 부당하게 탈락되고 하도급 업체에서 해고¹⁾되었고 사업부서 감사부서는 민원을 신고하였으나 아무런 조치가 없다²⁾고 하는 등의 신고를 하였다.

이에 따라 본 감사는 상기민원인의 신고내용에 대한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 민원인이 감독직원 甲과 같이 근무하는 동안 감독직원 으로부터 부당한 사적 업무지시를 받았는지, 자회사 직원 채용과정 중 비위행위 가 있었는지 그리고 사업부서 감사부서의 민원신고 접수 후 조치가 적정한지 여부를 확인 및 검토하고 관련 법규와 관련규정에 따라 적절한 후속 조치를 수행하 고자 본 감사를 시행하였다.

1) 채용과정 중 문제없음은 확인하였고, 민원인은 용역 종료시까지 근무를 마쳤고 용역회사에서 고용을 연장하지 않음

2) 「민원 처리에 관한 법률」 및 우리 회사 「민원처리지침」을 보면 사인 간 권리관계 및 개인의 사생활에 관한 사항에 대해서는 민원 처리의 예외사항으로 둘 수 있음

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 1. 11.부터 같은 해 1. 22.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 3. 22. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆원자력본부	특 정	산업통상자원부 이첩민원 건	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 산업통상자원부 이첩민원 건

관 계 부 서 ☆원자력본부 ○처 ●부

징계 대상자 ☆원자력본부 ○처 ●부 △직급 甲

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

☆원자력본부(이하 ‘☆본부’라 한다) ○처 ●부 △직급 甲은 '16. 2. 3. 부터 현재 까지 ☆본부 사옥, 사택의 전기유지보수설비 신축 및 개보수 관련 업무를 담당 하고 있다.

민원인은 2017. 3.부터 2019. 11.까지 ‘☆본부 전기안전관리자 직무 위탁(상주) 용역 계약’의 계약상대자인 (주) ◎엔지니어링 차장 직책으로 근무하면서 ☆ 본부 직원 사택 전기안전 관리 보조원으로 사택 전기설비 안전점검 등을 담당하는 기간 중, 2018. 5.경부터 甲이 본인의 전원주택 대지매입과 신축 공사감독 등의 사적인 업무를 민원인이 하게 한 사실이 있다고 2020. 9. 14. 산업통상자원부 국민신문고에 신고 하였다.

위 사실에 대해 조사한 결과 甲은 민원인이 경제적으로 어렵게 생활하고, 성격이 착하며, 성품도 모나지 않아서 자신의 부인에게도 소개할 정도로 신뢰하였기

때문에 토지매매나 전원주택 신축공사에서 민원인과 공사시공업자가 친구사이인 것을 알고 잘 할 것으로 믿고 주택공사 감독과 주택공사 계약금도 민원인에게 맡겼다고 한다.

그러나, 2019. 4.경부터 2019. 5.경까지 공사가 진행되면서 전원주택 신축 시공 과정 중 설계와 다른 변경된 시공하자사항이 발생하자 甲은 민원인과 시공업자에게 이러한 문제점을 지적하였으나, 甲과 시공업자 간에 공방이 벌어지게 되었고, 민원인이 시공업자의 편을 들고 甲이 공사계약에 본인 명의가 전혀 없으니³⁾ 시공업자와 함께 민원인까지 포함하여 2019. 7.경 소송을 진행하게 되었으며 현재까지 공사대금반환 민사소송⁴⁾이 진행중이다.

그럼에도 불구하고 甲이 민원인에게 사적인 업무를 하게 한 행위는 지시가 아닌 상대방의 관심과 승낙에 의해 시작된 일이라고 하여도, 업무상 상하관계로 비취질 개연성이 있는 용역감독자가 용역업체 직원에게 자신의 사적인 업무를 하도록 한 점은 문제가 있다고 밖에 볼 수 없으며, 우리 회사 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표 1] 1. 나. (14) 직위의 사적이용 금지의무 위반에 해당 한다.

그러나, 甲과 민원인은 전원주택 신축공사와 관련하여 현재 법정 다툼을 벌이고 있고, 甲은 회사 밖에서 사귀 친한 동생처럼 여기던 민원인에게 개인적인 용무를 맡긴 것에 대해 반성을 하고 있는 등 이는 징계양정에 참작할 만하다.

3) 실제 공사도급계약서 상에 갑은 민원인, 을은 이종길로 계약됨

4) 1심 결과 시공업자가 공사대금과 하자보수 손해배상비용까지 甲에게 지급하여야 하나, 민원인은 공사대금에 대한 지급의무 없음으로 판결 되었으나 시공업자 및 민원인이 항소하여 항소심 계속 중

조치할 사항

❖ **사장**은 2017. 3. 부터 2019. 11. 까지 용역업체 직원이었던 민원인에게 본인 전원주택 대지매입과 신축 공사감독 등의 사적인 업무를 하게 한 ☆본부 △직급 甲에게 「취업규칙」제73조(징계) 제1호 및 제3호와 「인사관리규정」제103조의 규정에 따라 ‘징계(견책)’처분하시기 바랍니다.(징계)